

**Nr. 230 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern.
Berchtesgaden, 4. November 1938**

R 1501/5645, S. 47 Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Ausnahmewilligungen für Juden.

In den letzten Wochen sind eine Reihe von Gesuchen an den Führer eingegangen, in denen eine Befreiung von den für Juden geltenden besonderen Vorschriften, in erster Linie den Bestimmungen über Vornamen², über Kennkartenzwang³ und über Reisepässe⁴ erbeten wird. Ich habe die Gesuche zum Anlaß genommen, die Frage einer etwaigen ausnahmsweisen Freistellung bestimmter Personen von diesen Vorschriften bei dem Führer grundsätzlich zur Sprache zu bringen. Der Führer ist der Ansicht, daß gnadenweise Befreiungen von den für Juden geltenden besonderen Bestimmungen ausnahmslos abgelehnt werden müssen. Der Führer beabsichtigt auch selbst solche Gnadenerweise nicht zu bewilligen.

Ich gebe Ihnen von dieser Auffassung des Führers Kenntnis, da, wie ich annehme, auch Ihnen zahlreiche Gesuche dieser Art zugegangen sein werden. Zugleich darf ich mit Rücksicht auf einen mir bekannt gewordenen Fall anheimstellen, auch die Ihnen nachgeordneten Behörden, die mit der Durchführung der genannten Bestimmungen befaßt sind, von der Auffassung des Führers zu unterrichten und sie darauf hinzuweisen, daß sie zu Bewilligungen von Ausnahmen nicht befugt sind.

Dr. Lammers

-
- ¹ Ohne erläuterndes Material. Kein Nachweis in den Akten der Rkei, weder zum Entwurf dieses Schreibens noch bezüglich der die Entscheidung Hitlers veranlassenden Einzelfälle; zur Zuständigkeit des RMRk s. aber ARH IV, Nr. 155. Druck im Auszug: K. PÄTZOLD, Verfolgung, Nr. 122. Vgl. FRIEDLÄNDER I S. 292.
 - ² 2. VO zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17. 8. 1938 (RGL. I S. 1044), deren § 2 alle Juden ohne typisch jüd. Vornamen ab 1. 1. 1939 zur Führung des zusätzl. Vornamens „Israel“ bzw. „Sara“ verpflichtete; s. ARH IV, Nr. 168 Anm. 10; vgl. unten Anhang, FV 109*, 271*. WALK, Sonderrecht, Nr. II/524; PFUNDTNER/NEUBERTI b 38, S. 11.
 - ³ VO über Kennkarten vom 22. 7. 1938 (RGL. I S. 913), aufgrund derer die 3. Bekanntmachung über den Kennkartenzwang vom 23. 7. 1938 (RGL. I S. 922) dt. Juden jeden Alters, auch Neugeborene verpflichtete, bis 31. 12. 1938 eine Kennkarte als neuen Inlandsausweis zu beantragen, diese bei allen Behördengängen unaufgefordert vorzuzeigen und bei schriftl. Anträgen jeder Art auf ihre Eigenschaft als Juden hinzuweisen; s. ARH III, Nr. 191 Anm. 14; WALK Nr. II/506; PFUNDTNER/NEUBERTI b 1, S. 17–22. Vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 256 f.
 - ⁴ VO über Reisepässe für Juden vom 5. 10. 1938 (RGL. I S. 1342), wonach sämtl. Pässe von Juden mit Verkündung der VO ungültig wurden und der Paßbehörde binnen zwei Wochen zurückzugeben waren. Gültigkeit erlangten sie erst wieder, wenn und sobald ein „J“ in sie eingestempelt wurde. WALK Nr. II/556 f.; PFUNDTNER/NEUBERTI b 1, S. 27 f.

Zitierhinweis

Nr. 230 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. Berchtesgaden, 4. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d230>